

1500703-95.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072157/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23625453 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2072157 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO RIBEIRO GODOY

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500703-95.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500703-95.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072157/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23625453 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2072157 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO RIBEIRO GODOY

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que no dia 15 de março de 2022, por volta das 8h, na Rua Virgílio Bassinelo, próximo ao numeral 80, no bairro Parque Abílio Pedro, nesta Cidade e Comarca, ALEXSANDRO RIBEIRO GODOY trazia consigo e guardava, para

comercialização com terceiros, aproximadamente 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, cerca de 75,69g (setenta e cinco gramas e sessenta e nove decigramas) da droga cocaína, na forma de 607 pedras (crack), e cerca de 73,83g (setenta e três gramas e oitenta e três decigramas) da droga cocaína, na forma de pó, acondicionada em 196 microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 25/28). Laudo Pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 106/108).

A defesa apresentou resposta à acusação fls. 134/138.

Em audiência realizada na data de 17 de outubro do presente colheu-se o depoimento de duas testemunhas e realizou-se o interrogatório do acusado. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa suscitou a nulidade pela prisão efetivada por guardas municipais e das buscas pessoais realizadas por estes agentes, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa visto que a prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais quando da realização de patrulhamento de rotina visando à ordem nesta urbi em nada extrapola suas atribuições.

Afasto, ainda, preliminar de ilegalidade da busca pessoal realizadas por tais agentes, vez que pautada na fundada suspeita decorrente do fato de terem os guardas avistado o acusado adentrar na área de mata e mexido numa sacola nas redondezas de local conhecido como ponto de traficância.

No mérito, a ação deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 23/24) e pelo Laudo Pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 86/88).

A autoria está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado, o acusado confessou a prática delitiva. Afirmou que estava devendo para traficantes na cidade de Campinas e aceitou transportar as drogas para serem revendidas em Limeira. Tinha conhecimento de que a sacola continha porções de cocaína, crack e maconha.

A confissão do acusado vem referendada pelo restante do acervo probatório.

A testemunha Danilo Amaral afirmou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando receberam denúncia que um casal fazia a venda de drogas. No local há um grande campo verde. Avistaram o acusado andando com uma sacola, que ele deixou no mato, e saiu sem aquele objeto. Fizeram a abordagem do acusado, que nesse momento jogou alguns “pinos” no chão. Com ele encontraram a quantia de R\$63,00. Em princípio, ele alegou que a droga era para uso, mas ao ser encontrada a sacola, o acusado confessou que veio de Campinas e indicou o nome do “gerente” que os mandou para Limeira. Também abordaram a mulher que estava com o acusado, sem droga ou dinheiro, ele não ofereceu resistência e chorou, desesperada, dizendo que veio para esta cidade para ajudar o acusado. Os “pinos” dispensados pelo acusado era semelhantes aos que tinham dentro da sacola que ele deixou no mato.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo também guarda civil municipal José Ronaldo.

Neste aspecto, a palavra dos guardas não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positivamente ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de

suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.
(TJSP - Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 - 9ª Câm. Crim. - Rel. Des. Souza Nery - j. 26.03.2008).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial. No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização do réu se não fossem verdadeiros os fatos.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, em conjunto com as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado ostenta Maus Antecedentes. Assim, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal. Em segunda fase, tenho por compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão perpetrada tanto na fase inquisitiva quanto em sede judicial.

Em terceira fase, sem alterações, visto que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, vez que a reincidência é específica e múltipla em delitos da mesma natureza. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a quantidade de pena aplicada, a reincidência, os Maus Antecedentes e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atender o acusado aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALEXSANDRO RIBEIRO GODOY como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Limeira, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA